



PUTUSAN
Nomor 2614 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN KPH TELAWA, berkedudukan di Jalan Akasia Karangmanis Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, yang diwakili oleh Wahyu Kuncoro, selaku Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ir. Adi Prasetya Utama, M.For., selaku Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan, dan kawan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

IGNATIUS GOGOT CAHYANTO, bertempat tinggal di jalan Puspasari Nomor 7, RT. 04 / RW.04, Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amriza Khoirul Fachri, S.H., S.I.Kom., dan kawan kawan, Para Advokat pada Sukowati Law Office, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 15, Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023;
Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n

KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN, berkedudukan di jalan Veteran Nomor 10 Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Wibowo, A. Ptnh, M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sragen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah bersurat berdasarkan Nomor: 153/044.1/PSDH/Plw/I kepada Turut Tergugat tertanggal 03 Maret 2010 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa surat dengan Nomor: 153/044.1/PSDH/Plw/I tertanggal 03 Maret 2010 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 0031 yang terletak di Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang yang di hibahkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 17/2019 pada tanggal 8 Maret 2019 yang di buat oleh PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) adalah milik Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat / Kantor Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen untuk patuh terhadap Putusan tersebut ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Gugatan Penggugat *error in persona* dan salah alamat;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sragen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi (Pemberi Hibah) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan obyek tanah yang sudah bersertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Ngandul atas nama Hadi Supomo (saat ini atas nama Nyonya Sri Nyukupi), yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tahun 1968 merupakan Tanah Aset milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk membatalkan sertipikat Nomor 31 Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen tersebut serta patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi (pemberi hibah) secara bersama-sama menyerahkan obyek tanah sertipikat Nomor 31 Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Dan Tergugat II Konvensi (Pemberi Hibah) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2023



Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp1.312.950.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Kerugian materiil sebesar Rp236.950.000,00 dan Rp76.000.000,00 = Rp312.950.000,00 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kelalaian dan/atau keterlambatan memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi (Pemberi Hibah) melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
9. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi (Pemberi Hibah) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sgn., tanggal 11 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi:



1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen merupakan tanah asset milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk mematuhi dan mentaati isi putusan ini;
6. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen tersebut kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.624.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 82/PDT/2023/PT SMG., tanggal 16 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sgn., tanggal 11 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2023



Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 82/PDT/2023/PT SMG., *juncto* Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sgn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi semula Terbanding / Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2023



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:
82/PDT/2023/PT.SMG Tanggal 16 Maret 2023;
Mengadili Sendiri

Dalam Konpensasi;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi:

10. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
11. Menyatakan Tergugat Rekonpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Menyatakan tanah obyek sengketa sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 31 Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, merupakan tanah aset milik Penggugat Rekonpensasi;
14. Menghukum Turut Tergugat Rekonpensasi untuk tunduk dan menaati isi putusan ini;
15. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen tersebut kepada Penggugat Rekonpensasi;
16. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp1.312.950.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - c. Kerugian materiil sebesar Rp236.950.000,00 dan Rp76.000.000,00 = Rp312.950.000,00 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
17. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp100.000,00

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2023



(seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kelalaian dan/atau keterlambatan memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonsensi melaksanakan putusan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing masing tanggal 27 April 2023 dan tanggal 28 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 April 2023 kontra memori kasasi masing masing tanggal 27 April 2023 dan tanggal 28 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sragen tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa yang disertifikatkan oleh mantan pegawai Tergugat yaitu Hadi Supomo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 31 Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, kemudian dialihkan kepada Nyonya Sri Nyukupi dan oleh Nyonya Sri Nyukupi dihibahkan kepada Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena objek tersebut adalah aset Perum Perhutani (aset negara) yang dikuasai sejak Tahun 1952 sampai saat ini sehingga tindakan Tergugat yang menyampaikan Surat Nomor : 153/044.1/PSDH/Tlw/I tanggal 3 Maret 2010 kepada Turut Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mempertahankan aset negara;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2023



- Bahwa terhadap gugatan rekonsvensi dari Tergugat Konvensi, walaupun telah terbukti jika objek sengketa adalah milik Tergugat Konvensi, namun karena dalam mengajukan gugatan rekonsvensi telah terjadi kekeliruan formal yaitu memasukkan pihak pemberi hibah sebagai pihak padahal yang bersangkutan tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara konvensi, maka secara formal gugatan Penggugat Rekonsvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN KPH TELAWA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN KPH TELAWA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2023